

서울중앙지방법원 2026. 7. 24. 선고 2025가합12664 판결
퇴직금청구의소

서 울 중 앙 지 방 법 원

제 4 2 민 사 부

판 결

사건 2025가합12664 퇴직금 청구의 소

원고

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. F
7. G
8. H
9. I
10. J
11. K
12. L
13. M
14. N
15. O
16. P
17. Q
18. R
19. S
20. T
21. U
22. V
23. W
24. X
25. Y
26. Z
27. AA
28. AB
29. AC
30. AD
31. AE
32. AF
33. AG
34. AH
35. AI
36. AJ
37. AK
38. AL

	39. AM
	원고들 소송대리인 법무법인 인의 담당변호사 이충환, 박경준
피고	AN 주식회사 소송대리인 변호사 이도형, 유재창
변론종결	2026. 5. 8.
판결선고	2026. 7. 24.

주 문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

청구취지

피고는 원고들에게 별지1 '법정퇴직금' 란 기재 각 돈 및 이에 대하여 '지연이자 기산일' 란 기재 일자부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 인정사실

가. 당사자의 지위

1) 피고(AO 주식회사에서 2016. 3. 24. 현재의 상호로 변경되었다)는 금융위원회로부터 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 '신용정보법'이라고 한다)에 따른 신용정보업 허가를 받아 신용조사업, 채권추심업 등을 영위하는 회사이다.

2) 원고들은 피고와 '채권추심업무 위임계약'(이하 '위임계약'이라 한다)을 체결하고 별지2 '근무기간' 란 기재 기간 동안 피고가 채권자들로부터 수입한 채권관리·추심업무를 담당하였다.

나. AP와의 채권추심업무 위임계약 체결 등

1) AP(이하 'AP'라 한다)는 은행, 카드사 등 금융기관이 회수하지 못한 3개월 이상 연체된 부실채권을 매입하

여 관리·추심하는 사업을 영위하는 부실채권관리 전문회사로서 보유한 채권 중 일부 부실채권은 자체 추심팀을 통해 직접 관리·추심하고, 나머지 부실채권은 피고와 같은 신용정보회사에 관리·추심을 위임하는 형태로 운영하였는데, 2019. 2. 25.경 피고와 아래와 같은 '채권추심업무 위임계약'(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하고 그 동안 자체적으로 추심해오던 채권에 대한 추심업무까지 피고에게 위임하였다(AP와 피고는 이 사건 계약 체결 후인 2019. 7.경 수수료율 변경을 위한 변경합의를 체결하였는바, 이하 계약내용은 위 변경합의를 반영한 것이다. 아래 '갑'은 'AP', '을'은 '피고'를 의미한다).

3. '을'은 관계법령, 본 계약, 업무처리지침(별첨2. 위임채권 관리 운영안), 위임전결 규정 및 지시사항 등을 준수해야 하고, '갑'의 관리감독에 최대한 협조하여야 한다.

1. '갑'과 '을'은 본 계약이 체결되면 채무감면 등 채권관리방법 및 절차에 관한 위임전결규정을 합의하여 마련한다.

2. '갑'은 전항의 위임전결규정에 대하여 조정 또는 변경을 요구할 수 있으며, '을'은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

3. '갑'은 전조의 위임사무에 대하여 조정 또는 변경을 요구할 수 있으며, '을'은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

2. '을'은 추심위임채권과 관련하여 채권의 내용 및 효력에 영향을 미치는 중요한 사항을 처리할 경우에는 '갑'에게 사전에 그 내용을 보고한 후 관계법령이 허용하는 범위 내에서 '갑'의 지시에 따라 처리하여야 한다. '갑'이 '을'에게 본 계약에 따라 채권추심을 위임함에 있어 '을'에게 지급할 수수료는 '별첨 1. 추심 수수료표'에서 정하는 바에 따른다.

'별첨2. 위임채권 관리 운영안'에 따른다.

1. '갑'이 '을'에게 매월 지급하여야 할 추심수수료는 위임수수료와 성과수수료이다.

2. 위 1항의 위임수수료는 아래의 표와 같다.

법인명	위임수수료	비고
AP	55,000,000원	V.A.T 별도

3. 위 1.항의 성과수수료는 위임직채권추심인에게 지급하는 모든 비용(회수 성과수수료, 프로모션 인센티브

등 포함)이며, 그 지급기준, 시기, 방법은 쌍방이 협의하여 정한다.

1. 목적

AP에서 관리하고 있는 위임채권에 대하여 수임기관 등에 추심업무를 위임함에 있어 추심위임 업무처리기준을 정함을 그 목적으로 한다.

2. 위임사 AP는 이하 '갑'이라 하고, 수임사 피고는 이하 '을'이라 하며, AP의 전산은 이하 '전산'이라 한다.

4. 전산설치

① '갑'은 '을'과 협의하여 채권관리를 위한 전산설치 일정을 정하여 진행한다.

5. 채권배정

① 채권의 배정은 '을'의 전결로 한다.

② 공정한 배분을 원칙으로 하며 '갑'은 공정한 적용 여부에 대해 '을'에게 자료를 요구하여 점검할 수 있다.

6. 전산 채권관리자의 권한

① '갑'이 정한 범위 내 '을'의 채권관리자에게 채권관리업무 권한을 부여한다.

② 채권관리자 권한의 종류

가. 채권배분 / 나. 감면승인 / 다. 채권종결

③ '갑'은 채권관리업무에 필요한 권한을 '을'의 채권관리자에게 추가 또는 취소할 수 있다.

2) 이 사건 계약 체결 후 AP가 자체적으로 수행하던 채권관리·추심업무를 피고가 담당하게 되자, AP 소속 채권추심인들은 2019. 7.~8.경 피고와 위임계약을 체결하고 피고에서 AP 채권관리·추심업무를 담당하게 되었다.

3) 피고는 이 사건 계약 체결 후 AP 채권관리·추심업무를 주된 업무로 수행하는조직으로 '제휴사업본부' 및 그 산하 '지점'을 신설하였다.

4) 원고 AJ^[1]·P·Q·R를 제외한 나머지 원고들은 모두 2019. 8. 1. 이후 피고와 위임계약을 체결하고 피고의 '지점'에서 AP 채권관리·추심업무를 주된 업무로 수행하였다(이하 'AP 담당 원고들'이라 한다).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 6, 29 내지 31, 37호증(가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1, 2, 9, 10, 31 호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 청구원인에 대한 판단

가. 청구원인

원고들은 피고와 위임계약을 체결하고 채권관리·추심업무를 수행하였으나, 실질적으로는 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 피고에게 근로를 제공한 근로기준법상 근로자에 해당한다. 따라서 피고는 원고들에게 별지1 '법정퇴직금' 란 기재 퇴직금 및 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 판단

1) 관련 법리

근로기준법상 근로자에 해당하는지는 계약의 형식보다 근로제공관계의 실질이 근로제공자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지에 따라 판단해야 한다. 여기에 종속적인 관계인지는 업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무규정 등의 적용을 받으며 업무수행 과정에서 사용자가 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로제공자가 이에 구속을 받는지, 근로제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 근로제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대가적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정해졌고 근로소득세를 원천징수하였는지, 그리고 근로제공관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합해서 판단해야 한다.

채권추심인의 근로자성이 다투어지는 개별 사건에서 근로자에 해당하는지는 소속된 채권추심회사의 지점, 지사 등 개별 근무지에서 업무형태가 어떻게 이루어지는지 등 구체적인 사실관계와 증명의 정도에 따라 달라질 수 있다(대법원 2022. 8. 19. 선고 2020다296819 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

앞서 든 증거 및 인정사실, 갑 제2, 4, 5, 7 내지 28, 32 내지 36, 38 내지 68호증, 을 제3 내지 8, 11 내지 30, 32 내지 45호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하면, 제출된 증거만으로는 원고들이 임금을 목적으로 피고에 대하여 종속적인 관계에서 근로를 제공하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고들의 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유가 없다.

가) AP 담당 원고들^[2]

(1) 원고들은 피고가 AP와 이 사건 계약을 체결 한 후 피고와 위임계약을 체결한 자들로서 피고가 AP 채권관리·추심업무를 위해 신설한 조직인 피고 '지점'에서 AP 채권관리·추심업무를 주된 업무로 수행한 채권추심인이다.

이 사건 계약은 'AP가 피고에 추심을 위임한 채권에 대한 업무처리기준'으로 '위임채권 관리운영안'(이하 '이 사건 관리운영안'이라 한다)을 별도로 두고 있는바, 이 사건 관리운영안의 주요 내용은 '① 이 사건 계약에 따른 AP 채권관리·추심업무는 'AP 전산시스템'을 사용하고,^[3] ② 채권추심인에 대한 채권배정은 피고의 전결을 통해 결정하되, AP가 이러한 채권배정에 대한 자료를 요구하여 점검할 권한을 보유하며, ③ AP가 정한 범위 내에서 피고의 채권관리업무에 대한 권한이 결정된다.'는 것이다. 이처럼 원고들은 이 사건 관리운영안이 정한 방식에 따라 업무를 수행하였으므로 피고의 다른 채권추심인들과 업무수행 형태·방식에 있어 차이가 존재한다. 따라서 원고들이 주장하는 관련 선행 판결에서 인정된 다른 채권추심인들의 업무수행형태·방식이 원고들에게 동일하게 적용된다고 보기 어렵다.

(2) 업무상 지휘·감독권 행사 및 근태관리에 관한 원고들 주장에 대한 판단

(가) 원고들은 '피고가 전산시스템을 통해 원고들의 업무수행내역을 확인·관리하고, 전산시스템의 로그인·로그아웃 기능 및 AQ 메신저(AQ, 이하 'AQ'라 한다)를 통해 원고들의 근태를 관리하였으며, AQ로 원고들에게 업무상 지시를 하였다.'고 주장한다.

그러나 ① 이 사건 관리운영안에 따르면 AP 채권관리·추심업무에는 AP의 전산시스템을 사용하도록 규정한 점, ② 원고들이 피고의 전산시스템을 통해 업무를 처리하였다고 주장하며 제출한 전산 사용자정보 화면(갑 제13호증의4)은 피고 전산시스템이 아닌 AP가 사용하는 AQ 화면으로 확인되는 점, ③ 원고들은 피고가 로그인·로그아웃 기록을 통해 원고들의 근태를 관리하였다고 주장하며 갑 제21호증을 제출하였으나 위 기록은 원고들의 로그인·로그아웃 기록이 아닌 점, ④ 오히려 을 제5호증의 기재에 따르면 원고들은 피고와의 위임 계약 기간 중 피고의 전산시스템에 거의 접속하지 않았던 것으로 보이는 점, ⑤ 원고들은 AQ에 근태관리 기능이 존재한다고 주장하나 피고는 AQ 메신저의 '근태관리'를 위한 서비스는 이용하지 않고 있는 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 피고가 전산시스템을 통해 원고들의 업무수행내역을 확인·관리하고 원고들의 근태를 관리하였다고 볼 수 없다.

원고들은 피고가 AQ를 통해 업무상 지시를 하였다고 주장하며 피고 '구로지점', '마포지점', '신촌지점'의 지점장이 소속 채권추심인들과 나눈 메신저 대화내용(갑 제54 내지 56호증)을 증거로 제출하였으나, ⑥ 원고들 중 위 지점에서 근무한 자는 원고 E·T·U(마포지점 근무) 밖에 없는 것으로 확인되는 점, ⑦ 을 제38호증의 기재에 따르면, AP는 구로지점의 채권회수율이 저조하자 회수율 제고를 위해 구로지점을 폐쇄하고 마포지점과 통합하는 결정을 하는 등 위 두 지점에 강한 영향력을 행사해온 것으로 확인되는바, 이러한 특수한 사정을 고려하면 위 지점에서 이루어진 업무형태가 원고들이 근무한 다른 지점에서도 동일하게 이루어졌다고 단정하기 어려운 점 등을 종합하면, 위 증거만으로 피고가 AQ를 통해 원고들에게 업무상 지시를 해왔다고 단정하기는 어렵다.

(나) 그 밖에 원고들이 피고가 근태관리를 하였다고 제출한 증거들[근태일지(갑 제20호증),^[4] 근태관리 지시 사항(갑 제20호증의2),^[5] 근태강화 공문(갑 제22호증의1),^[6] 위임계약직 근태기록부(갑 제22호증의2),^[7] 정규직 근태기록부(갑 제22호증의3)^[8], 당사자 AR에 대한 녹취서(갑 제33호증),^[9] 창원지점장 AS의 공지 사항(갑 제42호증)^[10] 등]은 원고들이 소속된 지점에서 작성된 것이 아니거나, 원고들이 피고와 위임계약을 체결하기 한참 전에 작성된 것이어서 위 증거만으로 피고가 원고들의 근태를 관리했다고 보기는 어렵다.

원고들은 갑 제41, 45, 46호증의 대화내용을 근거로 피고가 채권추심인들의 근태를 관리하였다고 주장하나, 위 대화에 등장하는 부문장 AT, 파트장 AU는 모두 피고의 정규직 근로자가 아닌 피고와 위임계약을 체결한 채권추심인 지위에 있는 자로서, 채권추심인 사이의 대화내용만으로 피고가 원고들의 휴가 및 출퇴근시간 등 근태를 관리해왔다고 인정하기는 부족하다.

(다) 그 밖에도 원고들은 아래 증거들을 제출하며 '원고들은 피고가 정한 업무규정 및 피고의 지시를 받아 업무를 수행하였다.'고 주장하나, 다음과 같은 이유로 원고들의 위 주장도 받아들이기 어렵다.

① 원고들이 위 주장과 관련하여 제출한 다수의 증거들[NPL 채권 사업부 채권운영기준 변경통보(갑 제8호증의1), 채권추심 위임기준 전산활용 매뉴얼(갑 제9호증의 1), SPC채권 2012년도 운영기준안(갑제10호증의 1), 관리자 및 부문장 보수기준 공문(갑 제10호증의5), 성과급 업무활동비 지급기준(갑 제10호증의6), 하절기 매출확대 추진방안(갑 제12호증의1), 채권추심활동 내역 및 실태조사보고서(갑제13호증의1), 공지사항 전파·열람확인서(갑제18호증의1), 경조사비 지급기준 변경안(갑제24호증의3), 성과급체계조정(갑제27호증의1) 등]은 원고들이 피고와 위임계약을 체결하기 한참 전에 작성된 문서인데, 원고들이 위 문서에 기재된 내

용의 적용받았음을 인정할 증거가 없다.

② 갑 제9호증의5, 23 내지 25, 48, 49호증은 채권추심인으로서 채권관리·추심업무를 수행하기 위해 숙지해야 할 법적 지식·제반 절차를 일반적으로 설명한 자료이거나, AP의 업무상 요구사항을 그대로 전달한 자료에 불과할 뿐만 아니라, 원고들이 피고와 위임계약을 체결하기 한참 전에 작성된 문서도 다수 포함되어 있는바, 이를 피고가 원고들에게 업무상 지휘·감독권을 행사한 증거로 보기는 어렵다.

③ 원고들은 일부 원고들이 소속되어 있던 '도봉지점'의 업무규정이라며 갑 제8호증의3을 제출하였으나, 위 문서의 기재만으로는 위 문서를 누가·언제·어떠한 목적으로 작성하였는지 여부를 알기 어려운바, 이를 피고가 원고들에 대한 지휘·감독권을 행사한 증거로 보기는 어렵다.

④ 지점별 법조치 접수현황(갑 제9호증의3)에는 각 지점에서 관리하는 채권에 대한 법조치 현황(압류·추심, 재산명시, 지급명령·본안소송 등)이 기재되어 있으나, 이는 피고가 위임사무의 진행 상황을 파악하기 위해 각 지점별로 채권관리현황 등을 파악하기 위해 취합한 통계자료로 보이고, 피고가 이러한 자료를 원고들의 업무 수행 과정을 평가하는 자료로 사용하였음을 인정할 만한 증거도 없다.

(라) 원고들은 '피고가 원고들의 회수 목표를 지정하고, 실적을 관리하며 이를 통해 각종 포상/인센티브, 패널티 등 불이익조치를 가하였다.'고 주장하나, 아래와 같은 이유로 원고들의 위 주장도 받아들이기 어렵다.

① 피고는 이 사건 계약에 따라 AP로부터 '위임수수료'와 '성과수수료'를 지급받게 되는데, '위임수수료'는 피고가 AP로부터 매월 정액(55,000,000원)으로 지급받는 수수료이고, '성과수수료'는 피고가 채권추심인에게 지급하는 모든 비용(회수 성과수수료, 프로모션 인센티브 등)에 대한 전보 목적으로 지급되는 수수료이다. 이러한 수수료 지급기준에 따르면, 피고는 매월 실적과 관계없이 AP로부터 정액으로 '위임수수료'를 지급받고 있으므로, 피고가 원고들에게 실적을 독려하거나 이를 평가하여 패널티를 부과하는 등의 불이익 조치를 취할 이유가 없었을 것으로 보인다.

② 원고들이 위 주장과 관련하여 제출한 다수의 증거들[갑 제10호증의1 내지 6, 갑 제12호증의1·2, 갑 제14호증의1·2, 갑 제15호증의1·2, 갑 제16호증의1·2, 갑 제17호증의1·2, 갑 제37호증]은 원고들이 소속된 지점에서 작성된 것이 아니거나, 원고들이 피고와 위임계약을 체결하기 한참 전에 작성된 문서로서, 위 증거만으로 피고가 원고들의 실적을 관리·평가하였다고 인정하기는 어렵다.

③ 전국지점순위(갑 제8호증의2), 도봉지점 보유현황(갑 제9호증의2)의 기재에 따르면, 일부 원고들의 위임

계약기간 중 각 지점별, 개인별 실적취합이 이루어진 사실이 인정되나, 을 제7호증의 기재에 따르면 위 취합 자료는 AP가 자체 비용으로 진행한 '채권회수 증대를 위한 프로모션(평가기간 : 2025. 1. 1.부터 2025. 2. 28. 까지, 지급금액 : 최대 33,240,000원, 운영방식 : 각 월별 목표 달성 및 누계 목표 달성 여부에 따른 지급)'을 위해 한시적으로 작성된 것으로 보이고, 위 증거만으로 피고가 상시적으로 원고들의 실적을 평가하여 패널티, 인센티브 등을 지급하였다고 보기는 어렵다.

④ 원고들은 갑 제58 내지 65호증을 증거로 제출하며, 피고가 원고들의 실적을 취합·관리하고, 실적 압박을 하였다고 주장한다. 그러나 위 증거 중 상당수는 원고들이 소속된 지점과 무관한 지사 내지 지점에서 작성된 자료인 점, 위 자료들은 지점장 개인이 참고하는 자료로서 원고들 주장처럼 사무실 게시판에 공지되는 등 채권추심인들에게 일반적으로 공개되는 자료는 아닌 것으로 보이는 점,^[11] 채권관리·추심업무를 위임한 피고로서는 채권관리·추심실적을 취합하여 관리할 필요성이 존재하므로, 피고가 단순히 실적자료를 취합하였다는 사정만으로 이를 사용자로서 지휘·감독권을 행사하였다고 단정하기는 어려운 점, 그 밖에 피고가 원고들의 실적자료를 관리하고, 이를 토대로 채권을 차등배정하거나 패널티를 부과하는 등의 불이익을 가하였음을 인정할 증거도 없는 점 등을 종합하면, 위 증거 역시 원고들의 근로자성을 인정하는 증거라고 보기는 어렵다.

(3) 오히려 이하에서 살펴보는 사실 내지 사정에 비추어 보면, 원고들은 근로기준법상 피고의 근로자가 아닌 위임직 채권추심인으로서 지위에 있다고 보인다.

(가) 을 제9, 10호증의 각 기재에 따르면, 피고는 2012년 이후로 위임관계를 분명히하는 방향으로 위임계약서의 내용을 변경해왔는바, 원고들이 피고와 체결한 위임계약서에는 '채권추심인은 민법상 위임계약에 따른 수임인에 해당하고, 근로기준법상 근로자에 해당하지 않는다.'는 점이 명시되어 있다.^[12]

본 계약은 '위임인'이 '수임인'에게 채권추심업무를 위임함에 있어 양 당사자의 권리, 의무 및 법적 지위, 기타 필요한 사항을 정하는 데 그 목적이 있다.

본 계약에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① '위임직채권추심인'이란 신용정보법 제27조 제2항 제2호에 의거하여 채권추심 업무를 수행하는 독립사업자를 말한다.

③ '성과수수료'란 '위임인'과 '수임인'이 본 계약 체결 시 또는 본 계약기간 중 합의하여 정한 위임업무에 따른 '수임인'의 채권회수 성과에 따라 지급하는 수수료를 말한다.

① 본 계약의 당사자인 '위임인'은 신용정보법 제4조 제1항의 규정에 의하여 채권추심업허가를 받은 자이고, '수임인'은 신용정보법 제27조 제2항 제2호 및 제27조 제3항에 따라 금융위원회에 등록되어 채권추심업무를 수행할 수 있는 위임직채권추심인으로 한다.

② 본 계약에서 '위임인'과 '수임인'은 민법 제680조 위임계약 당사자로서의 권리와 의무를 가지며, 특히 '수임인'은 근로기준법상의 근로자의 지위가 적용되지 아니함은 물론 '위임인' 회사의 근로자에게 적용되는 취업규칙 및 인사관련규정 등 제반규정(사규)에 적용을 받지 않고 오직 본 위임 계약상의 권리와 의무만을 가진다.

① '수임인'은 다음 사항을 준수하여야 한다.

1. '수임인'은 위임된 업무에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 자율적으로 수행한다.
3. '수임인'은 위임된 업무를 진행함에 있어 관련법규 및 금융감독원의 「채권추심업무 가이드라인」에 따라야 하며, 그 외에는 임의대로 자유롭게 위임업무를 수행한다.

② 본 계약에 따른 위임업무를 진행하기 위하여 소요되는 비용(사무실 및 컴퓨터, 프린트 등 사무기기 이용 비용과 추심활동비용)은 '수임인'이 부담한다. 사무실 및 사무기기 이용 비용은 (3만원)으로 합의한다.

'위임인'과 '수임인'은 다음 각 호에 해당하는 경우 상대방에게 계약해지를 통지하고 본 계약을 해지할 수 있다.

1. '위임인'과 '수임인' 중 일방이 본 계약상의 의무를 이행하지 아니한 경우
2. '위임인'과 '수임인' 중 일방이 관련 법규에서 정한 자격을 상실하여 본 계약 제3조 제1항을 충족하지 못한 경우
3. 기타 채권자의 추심업무위임 해지 및 일신상의 이유 등으로 본 계약을 더 이상 존속하기 어려운 불가피한 사유가 일방에게 발생하여 타방과 합의한 경우

기타 위임사항에 대하여 본 위임계약서에서 특별히 규정되어 있는 사항을 제외하고는 민법상 위임에 관한 규정에 따른다.

(나) 피고는 2016년 이후 지속적으로 '채권추심인'의 '위임계약상 수임인'으로서 지위를 분명하게 하기 위하여 아래와 같은 여러 개선작업을 진행하였다.

① 피고는 2016. 10. 31. 배포한 '위임직 채권추심인 및 전문영업직 운영개선안'에서 '위임계약체결 과정 : 위임계약서 수정/구비서류 추가 징수(위임계약 내용 확인서 등), 최초계약시 설명회 실시(계약관련사항 설명,

가이드라인 등), 위임계약 유지 과정 : 채권배분기준 공개/위임직채권추심인 본인 주도하에 업무할 수 있도록 하고 행정직은 지원에 초점/집단적이거나 시간지정 형태의 회의 배제 등'의 내용으로 하는 '운영개선방향'을 제시하였다.

② 원고들은 위 운영개선안에 기재된 내용에 따라 피고와 위임계약을 체결하면서 추가서류로 '위임계약 내용 확인서'를 작성하였는바, 위 확인서에는 '본인은 신용정보법 제27조 제2항 제2호에 해당하는 위임직채권추심인으로 근로기준법상 근로자가 아님을 충분히 설명 받고 이해하였으며, 민법상 위임계약에 따른 권리와 의무를 준수할 것임을 확인합니다.'라는 내용이 명시되어 있다.

③ 피고는 2017. 3. 6. 각 부서의 부서장들에게 '위임직 채권추심인 운용방안'이라는 제목의 문서를 통해 '사무실 입·퇴실 시간 자율적 운용, 근무태도 평가 금지, 팀별·개인별 목표 부여 및 실적관리 폐지, 실적 보고 폐지, 출장 보고 금지, 추심방법 등을 스스로 결정하여 업무 수행, 추심실적 평가·포상 금지, 위임업무 관련 메일 및 카톡 통신 금지 등'의 주의사항을 전달하였고, 2019. 11. 25. '위임직 채권추심인 제도 운용방안을 명확히 숙지하여 철저한 위임계약관계 확립'을 목적으로 각 부서장을 대상으로 한 교육도 실시하였다.

④ 피고는 2022. 10. 26. '위임직 채권추심인 고정급 지급 금지'라는 공문을 통해 '위임직 채권추심인은 위임계약을 체결한 독립된 개인사업자로서 성과에 따라 성과급만을 지급하니, 고정급을 책정하여 지급하는 운영안에 대해서는 승인이 불가하다.'라는 점을 전달하였고, 2022. 12. 26. '내무감사 추가 사항 공지'라는 공문을 통해 '위임직 채권추심인은 독립된 개인사업자이므로 외부활동에 대하여 출장보고 등을 게시하도록 하거나 개인별 추심실적을 순위별로 평가하여 포상하는 행위에 대해서는 인사상 문책을 하고 인사기록부에 기재한다.'는 취지의 대표이사 특별 지시사항을 전달하였다.

⑤ 그 밖에도 피고는 여러 공문을 통해 '위임직 채권추심인은 근태관리의 대상에서 제외된다.'는 내용을 계속적으로 전달하였다.

⑥ 피고는 2023. 3. 2.경 채권추심인의 지위를 명확히 하기 위한 그간의 여러 개선작업을 종합하여 '위임직 채권추심인 비근로자성 유지 행동수칙'을 제정하여 이를 전사적으로 배포하였다. 위 행동수칙 제2조는 '위임직 채권추심인은 회사의 근로자가 아닌 독립된 위임계약자로서 업무를 수행한다(제1항). 회사는 위임직 채권추심인의 업무 수행 과정에 대한 지휘·감독을 하지 않는다(제2항). 본 수칙은 근로기준법상 근로계약과는 무관하며, 어떠한 경우에도 근로자성을 추정하지 않는다(제3항).'고 규정하고 제5조는 '위임직 채권추심인은 업무

수행의 방법, 순서, 일정 등을 독립적으로 결정한다(제1항). 위임직 채권추심인은 출퇴근 기록, 근태관리 등 근로자 관리제도의 적용을 받지 않는다(제2항). 회사는 업무 결과에 대한 보고만 요구할 수 있으며, 업무수행 과정에 대한 직접 지시는 하지 않는다(제4항).'고 규정하여 채권추심인의 위임계약상 수임인으로서 지위를 명시하였다.

(다) 원고들에 대한 과세정보회신에 따르면, 원고들은 위임계약 기간 중 채권추심업무 수행 과정에서 발생하는 여러 비용을 필요경비로 처리하고, 피고가 원고들에게 수수료 지급시 원천징수한 3.3%의 사업소득세의 대부분을 환급받는 등 개인사업자로서 세무상 혜택을 받아왔고, 일부 원고들(원고 D·F·K·S·Z·AE·AF·AV)은 위임계약 기간 중 겸업을 통해 근로소득, 사업소득을 얻어온 사실도 확인된다.

(라) 원고들 중 일부는 피고 취업규칙상 정년(만 60세)를 도과한 이후에도 위임계약을 통해 채권추심인으로서 계속적으로 근무한 점에 비추어 보면, 원고들은 피고의 취업규칙의 적용도 받지 않은 것으로 보인다.

나) 나머지 원고들

(1) 원고 AJ은 2016. 2. 2.경부터 2025. 4. 11.까지 3개의 지점·팀(성수지점, 본사 AW팀, 마포지점)에 소속되어 채권추심인으로 근무했다고 주장하면서도, 어느 기간에 어느 지점·팀에서 근무했다는 것인지 구체적으로 주장·증명하지 않았으므로, 제출된 증거만으로는 원고 AJ이 피고의 근로자에 해당한다고 보기 어렵다.

성수·마포지점이 신설된 시점을 감안하여 2019. 8. 이전에는 '본사 AW팀'에서 그 이후부터는 '성수·마포지점'에서 AP 채권관리·추심업무를 수행했다고 주장하는 것으로 선택하여 보더라도, ① 2019. 8. 이후 성수·마포지점 근무기간은 앞서 AP 담당 원고들 부분에서 살펴본 이유로 근로자성을 인정하기 어렵고, ② 2019. 8. 이전의 경우, 피고 조직도상 원고 AJ이 주장하는 '본사 AW팀'과 유사한 조직이 확인되는바 [2015. 1. 1. 기준 피고 조직도(갑 제29호증의2) : AW 사업부/AW1팀/AW2팀/AW지원팀, 2018. 5. 1. 기준 피고 조직도(갑 제29호증의3) : AW사업팀], 제출된 증거만으로는 원고 AJ이 어느 시점에 위 팀들 중 어디에 소속되어 채권관리·추심업무를 수행했는지 여부를 알기 어려울 뿐만 아니라, 앞서 살펴본 것처럼 증거의 대부분도 기간·소속 부서 면에서 원고 AJ과 무관한 것으로 보이는 이상, 원고 AJ이 피고의 근로자에 해당한다고 보기 어렵다.

(2) 원고 P은 2014. 1. 7.부터, 원고 Q은 2018. 11. 7.부터, 원고 R는 2016. 3. 3. 부터 각 '본사 수납팀(서대문지점)'에서 채권추심인으로 근무했다고 주장한다. 그런데 2014. 1. 1.부터 2018. 5. 1.까지 피고 조직도(갑 제29호증의1)에는 '본사 수납팀' 또는 '서대문지점'이라는 조직은 확인되지 않고, 2023년 이후 피고 조직도(갑

제3호증의2·3)부터 비로소 위 원고들이 주장한 부서와 유사한 부서명('수납사업부' 및 산하의 '수납사업1·2·3팀')이 확인될 뿐인바, 위 원고들의 주장만으로는 어느 기간에 어느 부서에서 채권추심인으로 근무했다는 것 인지를 알기 어렵고, 위 원고들은 자신의 위임계약 기간 중 소속 부서에서 근로자성을 인정할 만한 어떠한 징표가 존재하는지에 대한 구체적 주장도 하지 않았으므로, 제출된 증거만으로는 위 원고들이 피고의 근로자에 해당함을 인정하기에 부족하다.

3. 결론

그렇다면 원고들의 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 최누림(재판장) 김현정 이유지

미주

[1] 별지2에 따르면 원고 AJ도 마포·성수지점에서 근무하였는바, 원고 AJ는 '지점' 신설 전부터 피고와 위임계약을 체결하고 위 다른 팀에서 근무했던 자이므로 'AP 담당 원고들'에 포함시키지 않고 따로 살펴본다.

[2] 이하 본 목차에서는 '원고들'이라 한다.

[3] 이 사건 관리운영안은 '전산'이란 'AP전산'을 의미한다고 정의한 후, 'AP와 피고가 협의하여 채권관리를 위한 전산설치 일정을 정하여 진행한다.'고 규정한다.

[4] 2012년 작성된 근태일지로서 제출된 증거만으로는 해당 근태일지에 기재된 당사자들이 누구인지도 알기 어렵다.

[5] 원고들이 입사하기 전인 2013년경 발송된 문자메시지 캡처화면으로 제출된 증거만으로는 어느 지점(지사)의 누가 누구에게 발송한 메시지인지도 확인하기 어렵다.

[6] 원고들이 피고와 위임계약을 체결하기 약 10년 전 작성된 공문이다.

[7] 원고들과 관련 없는 강원지사 계약직 근태 기록부이다.

[8] 원고들과 관련 없는 강원지사 정규직 근태 기록부이다.

[9] 서울고등법원 2020나2014442호 사건 증인신문 녹취서로서 위 사건은 2000년대 피고와 위임계약을 체결한 채권추심인의 근로자성이 문제된 사건이다.

[10] 창원지점에 소속된 원고들은 존재하지 않는다.

[11] 을 제41호증의 기재에 따르면 갑 제65호증은 광주지사의 지사장 개인이 보관하고 있던 자료를 관련 사건(서울중앙지방법원 2026가합3415) 원고 중 한명이 무단으로 입수한 것으로 보인다.

[12] 아래 계약내용은 2019. 7. 1.자 위임계약서(을 제9호증의6) 양식을 토대로 기재한 것이다. 2021. 1. 1.에도 '채권추심인의 수임인으로서 지위를 강조'하는 방향으로 일부 변경이 이루어졌을 뿐, 위임계약의 주요 내용은 사실상 동일하게 유지되고 있다.

별지

별지

별지2

원고 순번	원고	소속 부서	주요 담당 업무	근무기간	
				초일	말일
1	A	성수지점	AP채권 관리 · 추심	2019-08-01	2025-04-11
2	B			2023-01-03	2025-04-11
9	H			2019-08-01	2025-01-31
24	V			2019-08-01	2025-04-11
31	AC			2020-02-04	2025-03-31
32	AD			2019-08-01	2025-03-30
37	AX			2023-10-04	2025-04-11
38	AI			2022-07-04	2025-04-11
3	C	성수지점	AY채권 AZ채권 AP채권 재산조사 등	2019-08-01	2025-04-11
4	D			2019-08-01	2025-04-11
6	F	도봉지점	AP채권 관리 · 추심	2019-08-01	2025-04-11
8	G			2019-09-11	2025-04-11
10	I			2019-08-01	2025-04-11
12	K			2019-09-11	2025-04-11
13	L			2019-08-19	2025-04-11
15	M			2019-08-01	2025-04-11
16	N			2019-08-01	2025-04-11
21	S			2019-08-01	2025-04-11
25	W			2019-08-01	2025-03-31
26	X			2019-12-11	2025-04-11
28	Z			2022-04-01	2025-04-11
29	AA			2019-08-01	2025-04-11
33	AE			2019-08-01	2025-04-11
34	AF			2019-08-01	2025-04-11
40	AK			2019-08-01	2025-04-11
41	AL			2020-01-01	2025-04-11
42	AM			2020-08-04	2025-04-11
11	J	인천지점	AP채권 관리 · 추심	2019-08-01	2022-06-30
17	O			2022-01-03	2024-02-29
27	Y			2021-05-03	2023-12-29
35	AG			2020-09-03	2024-03-29
5	E	마포지점	AP채권 관리 · 추심	2019-08-01	2024-09-30
22	T	마포지점 인천지점	AP채권 관리 · 추심	2020-04-02	2025-03-31
23	U			2021-06-07	2024-02-29
36	AH			2020-04-02	2025-02-28
30	AB	안양지점	AP채권 관리 · 추심	2020-06-01	2023-06-30

39	AJ	성수지정 본사 AW팀 마포지점	AP채권 관리·추심 AW채권 관리·추심	2016-02-02	2025-04-11
18	P	본사 수납팀	BA채권 관리·추심	2014-01-07	2025-05-23
19	Q		BB채권/BC채권 관리·추심	2018-11-07	2025-05-26
20	R		BD채권/BE채권 관리·추심	2016-03-03	2022-12-08

끝.